

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1661/2534

นาย เฉลียว เมธาวิ โดยนายสำรวย
เมธาวิ

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน
บริษัท พรหมพิราม ยานยนต์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1195

โจทก์ฟ้องว่า รายงานการประชุมใหญ่นั้นไม่มีการประชุมกันจริงและเป็นเท็จ ไม่มีผลตามกฎหมาย จึงมิใช่เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่อัน ผิดระเบียบ ซึ่งจะต้องฟ้องร้องเสียภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันลงมตินั้น ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1195.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2529 ว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 930 หุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมลง มติถอดถอนโจทก์ออกจากการกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 และให้นายโน้ม พลอาสา เป็น กรรมการแทนโจทก์ อันเป็นเท็จเพราะมิได้มีการประชุมกันจริง รายงานการประชุม ใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีดังกล่าวเป็นเท็จ และไม่ใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมิใช่

ระเบียบวาระการประชุมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 จึงไม่
อาจนำไปจดทะเบียนตามกฎหมายได้ การกระทำดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสีย
หาย ขอให้พิพากษาว่า รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2529
ของจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะและให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม คำขอที่
21/2529

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสองได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่
1/2529 มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้รวม 930 หุ้น ซึ่งครบองค์
ประชุมตามกฎหมาย ก่อนประชุมมีการเรียกประชุมโดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์
และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสองคราวติดต่อกันให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน
วันประชุมเกินกว่า 7 วันด้วย รายงานดังกล่าว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ลงชื่อในฐานะ
กรรมการและประทับตราสำคัญของบริษัทอันแท้จริง รายงานการประชุมดังกล่าว
บันทึกขึ้นตามความเป็นจริงมิใช่เป็นรายงานเท็จตามฟ้องโจทก์มิได้ฟ้องคดีภายใน
กำหนด 1 เดือน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1195 คดีโจทก์จึง
ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนซึ่งได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงตามรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2529 วันที่
24 มกราคม 2529 ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา นางสำราญ เมธาวิ ผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาและเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของโจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ถึงแก่ความตายแล้ว และผู้ร้องมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กำหนดเวลาที่ให้ร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 นั้น เป็นกรณีที่เป็นกรรณการร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบ กล่าวคือต้องเป็นกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการนัดเรียกประชุม การประชุม และการลงมติ ในกรณีที่ได้มีการประชุมใหญ่กันจริง แต่การประชุมนั้นผิดระเบียบในเรื่องตามที่กล่าว ตามคำฟ้องของโจทก์และข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีการประชุมใหญ่กันจริง แต่จำเลยทำรายงานการประชุมใหญ่ขึ้นมาแล้วนำไปจดทะเบียน จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องว่ารายงานการประชุมใหญ่นั้นไม่มีการประชุมกันจริงและเป็นเท็จจึงไม่มีผลตามกฎหมายไม่ใช้การประชุมใหญ่ผิดระเบียบ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับกำหนดเวลา 1 เดือน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น